MAKALAH KASUS KORUPSI MENTERI SOSIAL JULIARI PETER BATUBARA

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila

oleh :

Nama :Tsaniya Faridah Maulida

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 – TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021 – 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt karena atas ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul " Pancasila Sebagai Permasalahan Bangsa" dengan tepat waktu. Tugas makalah ini dususun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Makalah ini telah penulis susun dengan segala kemampuan yang dimiliki. Dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan dari ibu Dwi Retno Ayu, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ucapan terimakasig penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Penulis akan menerima saran dan kritik yang membangun dengan lapang dada untuk menyemppurnakan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB 1 3
PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan Penulisan 4
1.4. Manfaat Penulisan 4
BAB 2 PEMBAHASAN 5
2.1. Korupsi 5
2.1.1. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 5
2.1.2. Jenis tindak pidana korupsi 5
2.2. Nilai – Nilai yang Terkait dengan Pancasila 6
2.3. Hukuman Yang Diterima Oleh Pelaku 6
BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN 7
3.1. Simpulan 7
3.2. Saran 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan. Karena hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket sembako. Setelah masyarakat menerima bansos selama beberapa bulan, Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara melakukan korupsi atas dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan Covid-19 dengan nilai penyimpangan sekitar Rp. 17 miliar (CNN Indonesia, 2020).

Karena hal itu, Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari kasus ini. Jadi, fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan empat orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19. Awal mula kasus tersebut terjadi karena diadakannya bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode. Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono ditunjuk oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus diduga telah disepakati sebagai upaya dari pelaksanaan proyek tersebut (CNN Indonesia, 2020).

Dari jumlah itu, didugga total suap yang diterima oleh juliari sebesar RP 8,2 miliar yang kemudian dikelola oleh Eko dan Selvy selaku orang kepercayaan Juliara utuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliara. Atas perbuuatannya itu, Juliara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasaal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

Di dalam pembuatan makalah ini ada permasalahan yang akan ditinjau dan dijadikan bahan penerangan dalam makalah ini, yang terdiri dari :

1. Apa pengertian dari suap dan korupsi?
2. Bagaimana kelanjutan Menteri tersebut apakah sudah divonis untuk dipenjara?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada rumusan masalah penulis merumuskan tujuan sebagai berikut

1. Menganalisis apakah sanksi yang diturunkan itu berkaitan dengan nilai Pancasila
2. Mengetahui dan menganalisis pengertian dari suap dan korupsi

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diambil dari penulisan makalah ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis yaitu sebagai pengetahuan lebih dan dapat menjadi saran yang bermanfaat
2. Bisa menjadi bahan pertimbangan dengan adanya kasus ini harus memilih peemimpin yang bagaimana

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. Korupsi

Korupsi atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasi kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

2.1.1. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.1.2. Jenis tindak pidana korupsi

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam kasus ini Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 8,2 miliar sehingga total nya bertambah sebesar Rp 17 miliar. Uang tersebut dikelola orang kepercaanya untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi. Dimana uang tersebut seharusnya diturunkan untuk bantuan social Covid-19 tetapi mensos terssebut tergoda untuk melakukan prikalu yang seperti itu untuk kepentingan pribadinya. Egoisme telah mengalahkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama yang mana dana ini ditujukan untuk semua masyarakat yang terdampak.

Moralitas lah yang penting sekarang jika moralitas individu nya baikmaka moral social nya pun akan baik dan pastinya akan terjauh dengan Namanya Korupsi. Tidak seharusnya seorang pemimpin berperilaku seperti itu terhadap rakyat kecil yang terdampak Covid-19 mereka pun memiliki hak atas bantuan dari pemerintah dan terkait juga kepada Sila ke-2 “ Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mana seorang pemimpin itu harus adil dan memiliki adab yang baik terhadap masyarakat jangan sampai menyalahggunakan jabatan.

2.2. Nilai – Nilai yang Terkait dengan Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   Pada kasus ini mantan Menteri sosial ini tidak yakin dengan adanya sila ke-1 ini Ketuhan yang Maha Esa lah yang bisa mengatur semua rezekimu. Jika bukan, janganlah kamu salah gunakkan sungguh itu bukan hak mu melainkan diri kamu itu egois.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   Pada kasus ini sudah jelas bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang adil dan beradab. Adil dalam pembagian bansos serta mempunyai adab untuk tidak melakukan korupsi seharusnya.

3. Persatuan Indonesia
   Dengan adanya kasus korupsi bansos ini mengakibatkan adanya beberapa masyarakat yang diasa diberi bantuan dalam masa pandemi ini malah tidak ada. Karena itulah kita tidak bisa bersatu dengan pemerintahan yang hanya bisa memakan uang yang seharusnya diturunkan kepada rakyat.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
   Kita sebagai rakyat pasti memiliki pemimpin nah pemimpin itulah yang harus bijaksana dalam melakukan setiap pergerakan jangan hanya mementingkan keperluan sendiri dn terjadilah korupsi

5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia
   Yang semestinya harus dirasakan oleh rakyat Indonesia yaitu keadilan. Menteri social pasti sudah memiliki gajih yang besar maka rakyat kecil saat membutuhkan bantuan di saat pandemi ini bukan untuk korupsi seharusnya disalurkan kepada rakyat kecil.

2.3. Hukuman Yang Diterima Oleh Pelaku

Hakim memberikan hukuman 12 tahun penjara terhadap eks Mensos Juliari Batubara terkait kasus suap bansos COVID-19. Dengan banyak nya argumen bahwa hukuman nya tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukannya. Tetapi hakim telah menjatuhkan hukuman 12 tahun tidak ada yang bisa diubah lagi.

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Korupsi ini sangatlah tidak baik bahkan bisa merugikan diri sendiri serta banyak orang. Hukuman yang telah dijatuhkan tidak bisa dirubah lagi. Kita mungkin hanya rakyat kecil tetapi bisa saja dikakukan korupsi di forum yang lebih kecil, maka dari itu tingkatkan lagi moral solidaritas, social dan lainya agar tidak adanya korupsi diantara rakyat Indonesia lagi.

3.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan penulis memberikan saran jika Korupsi ini sangatkah jahat maka turunkanlah sanksi dan hukuman yang sebanding. Jangan sampai adanya pembicaraan ini tidak sebanding mohon ditindak lanjuti untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Detik News.2021.”Korupsi Bansos Covid-19”.daring. https://www.dw.com/id/hukuman-eks-mensos-juliari-batubara-dinilai-mengada-ada/a-58963428. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

Wikipedia.2021.” Korupsi”.daring. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021.